

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6037/2541

นาย สุรัชย์ รจิตวานิช
นาย วุฒิชัย วีระธนากร

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55

โจทก์ได้เช่าอาคารพิพาทจากวัด ก่อนทำสัญญาเช่าจำเลยอาศัยอยู่ในอาคารพิพาทมาก่อนและจำเลยตกลงจะขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากอาคารพิพาทเมื่อครบกำหนด แล้วจำเลยไม่ยอมขนย้ายออกทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์ยอม มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอาคารพิพาทตามข้อตกลงดังกล่าวได้

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกไปจากอาคารที่โจทก์เช่าและใช้ค่าเสียหายจำนวน 276,000 บาท กับค่าเสียหายอีกเดือนละ 20,000 บาทนับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะออกไปจากอาคารแก่โจทก์

จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาโจทก์ประการแรกมีว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ พยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบมีตัวโจทก์เบิกความว่า โจทก์ได้เข้าอาคารพิพาทจากวัดสระเกศตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข จ.1 และจ.2 ก่อนทำสัญญาเช่าจำเลยอาศัยอยู่ในอาคารพิพาทมาก่อนและจำเลยตกลงจะขนย้ายทรัพย์สินและบิรวารออกจากอาคารพิพาทภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2538 ตามเอกสารหมายเลข จ.3 เมื่อครบกำหนดแล้วจำเลยไม่ยอมขนย้ายออกทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่าจำเลยมิได้ให้สัญญาแก่โจทก์ดังกล่าว จึงฟังได้ว่าจำเลยได้ให้สัญญาแก่โจทก์ว่าจะขนย้ายออกภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2538 ตามเอกสารหมายเลข จ.3 เมื่อครบกำหนดจำเลยผิดนัด โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยออกจากอาคารพิพาทตามข้อตกลงในเอกสารหมายเลข จ.3 ได้ ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ประการต่อไปมีว่าโจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากจำเลยได้เพียงใด เห็นว่า ค่าเสียหายที่โจทก์นำสืบว่าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 20,000 บาท คงมีตัวโจทก์เพียงปากเดียวเท่านั้นโจทก์มิได้มีพยานหลักฐานอื่นมาสนับสนุน ค่าเสียหายดังกล่าวจึงเป็นเพียงการคาดหมายของโจทก์เท่านั้น เห็นว่า ค่าเสียหายตามที่โจทก์ฟ้องและนำสืบจึงยังไม่แน่นอนเห็นสมควรกำหนดให้โจทก์ได้รับเท่ากับค่าเช่าที่โจทก์เช่าจากวัดสระเกศรวม 2 คูหา เป็นเงินเดือนละ 1,200 บาท นับแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2538 ถึงวันครบกำหนดเวลาเช่าคือ วันที่ 31 ธันวาคม 2538 รวม 5 เดือน 6 วัน ตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข จ.1 และ จ.2 ที่โจทก์มีสิทธิเช่าจากวัดสระเกศดังกล่าว รวมเป็นเงิน 6,240 บาท

พิพากษากลับ ให้จำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบิรวารออกจากบ้านเลขที่ 98 และ 100 กับให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เป็นเงิน 6,240 บาท

(วิชา มั่นสกุล-กนก พรธรรักษ์-อภิศักดิ์ พรวิชราภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ